Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 34ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810520

Processo nº **0027159-07.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): JOAO BERNARDO DE ANDRADE LIMA LEMOS

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** proposta por **JOÃO BERNARDO DE ANDRADE LIMA LEMOS**, através de advogado constituído (ID 199347924) em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE**, objetivando compelir a ré a fornecer o medicamento ADALIMUMABE (HUMIRA) para o tratamento de Hidradenite Supurativa (CID L73.2), além de pleitear indenização por danos morais.

O autor narra ser beneficiário de plano de saúde administrado pela ré, contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, conforme comprovam os documentos de ID 199347922 (Condições Gerais - Produto 102) e ID 199347916 (Carteira do Plano).

Alega que foi diagnosticado com Hidradenite Supurativa (HS), doença inflamatória crônica da pele, conforme atesta o laudo médico (ID 199347917) emitido pela Dra. Roberta Cardoso de Siqueira (CRM 12080), tendo sido classificado como Hurley grau II (moderada)/IHS4 grave, manifestando lesões inflamatórias dolorosas e com drenagem de secreção purulenta, localizadas nas axilas.

Afirma que, após tratamentos anteriores com antibióticos tópicos e sistêmicos (doxiciclina e tetraciclina) sem resposta satisfatória, teve seu quadro agravado com progressão das lesões, algumas já irreversíveis, conforme atestam o laudo médico e exames de imagem (ID 199347920).

Diante deste quadro, a médica prescreveu o tratamento com Adalimumabe (Humira), através de aplicações injetáveis por via subcutânea (ID 199347919), sendo indicada uma dose de indução de 160 mg, seguida de 80 mg após duas semanas,

mantendo-se 80 mg a cada duas semanas, em uso contínuo.

Relata que, ao solicitar autorização para o tratamento junto à operadora ré, teve seu pedido negado (ID 199347921) sob a justificativa de que seu contrato seria anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado, sem cobertura contratual para o medicamento solicitado.

O autor alega que a negativa é ilegal e abusiva, pois: **(i)** não há dispositivo contratual que exclua expressamente o tratamento proposto; **(ii)** a cobertura do medicamento é obrigatória conforme o Rol da ANS – Resolução Normativa (RN) nº 465/ 2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); **(iii)** a indicação médica é específica e fundamentada na necessidade e eficácia do tratamento; **(iv)** trata-se de caso de urgência que demanda pronta intervenção.

Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré autorize e arque com todos os custos do tratamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela, o reconhecimento da ilegalidade da conduta da ré e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

Juntou documentos, dentre os quais destaco: carteira do plano (ID 199347916), laudo médico (ID 199347917), receita médica (ID 199347919), exames (ID 199347920), negativa da operadora (ID 199347921), condições gerais do plano (ID 199347922).

Decisão interlocutória de ID ___: (i) determinou a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais; (ii) concedeu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que autorize e arque com o tratamento com a medicação "*adalimumabe (Humira), no esquema, através de aplicações por via subcutânea:* ***HUMIRA® AC (adalimumabe) solução injetável de 80 mg/0,8 mL****: Inicialmente (dose de indução), aplicar 160 mg (administradas em duas injeções de 80 mg); duas semanas depois (dose de manutenção), aplicar 80mg (administradas em uma injeção de 80 mg) e manter a cada duas semanas, em uso contínuo*", conforme prescrito pela médica assistente no laudo médico ID 199347917.

A ré apresentou contestação alegando que cumpriu a liminar, argumentando, sem síntese, o seguinte: (i) impossibilidade de retroatividade da Lei 9.656/98 por respeito ao ato jurídico perfeito; (ii) inexistência de previsão legal para fornecimento de medicamento ambulatorial; (iii) necessidade de reembolso nos limites contratuais e de comprovação de desembolso prévio para reembolso; (iv) inexistência de danos morais pleiteados.

Em seguida informou a interposição do **Agravo de Instrumento nº 0013612-49.2025.8.17.9000** em face da decisão concessiva da tutela, requerendo o exercício do juízo de retratação.

O autor apresentou réplica refutando os argumentos da contestação, destacando a ausência de prova cabal por parte da ré sobre a exclusão contratual alegada, a aplicação das regras consumeristas com inversão do ônus da prova, a cobertura contratual obrigatória

e o caráter emergencial do tratamento, bem como a configuração dos danos morais, sem demonstrar interesse em outras provas (ID 206148890)

A operadora de saúde demandada informou não ter mais provas a produzir (ID 205086083).

Vieram os autos conclusos.

É o que importa relatar. Decido.

As partes não especificaram provas a serem produzidas apesar de terem sido devidamente intimadas para tal finalidade. Assim, o feito se apresenta suficientemente instruído e comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015 por não haver necessidade de dilação probatória, comportando ser julgado de conformidade com as provas até então carreadas.

À partida, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual, ressaltando-se que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde da contratante.

O cerne da questão ora posta em pretório centra-se em averiguar se a operadora de saúde demandada possui a obrigação de fornecer o medicamento ADALIMUMABE (HUMIRA) para o tratamento de Hidradenite Supurativa (CID L73.2), na forma prescrita pelo médico assistente.

A operadora de saúde suscita como tese defensiva que não possui cobertura contratual e nem previsão legal para o medicamento, que é usado em âmbito domiciliar e ambulatorial.

Consta, dos documentos juntados aos autos pela parte demandante, laudo da dermatologista assistente, Roberta Cardoso de Siqueira, CRM 12080/PE, RQE 5482, apontando a grave enfermidade que acomete o autor – "*Hidradenite Supurativa (CID: L73.2) classificação Hurley grau II (moderada) / IHS4 grave, manifestando lesões inflamatórias dolorosas e com drenagem de secreção purulenta, localizadas nas axilas, de caráter crônico e recorrente, desde os 23 anos de IDADE*" – e a necessidade do "*tratamento com o adalimumabe (Humira), no seguinte esquema, através de aplicações por via subcutânea: HUMIRA® AC (adalimumabe) solução injetável de 80 mg/0,8 mL: Inicialmente (dose de*

indução), aplicar 160 mg (administradas em duas injeções de 80 mg); duas semanas depois (dose de manutenção), aplicar 80mg (administradas em uma injeção de 80 mg) e manter a cada duas semanas, em uso contínuo" (laudo médico ID 199347917).

Por outro lado, restou comprovada a negativa de autorização perpetrada pela ré na resposta administrativa (ID 199347914), com o motivo "*3146 - PRODUTO CONTRATADO NÃO ADAPTADO À LEI 9.656/98, SEM COBERTURA CONTRATUAL PARA O ITEM SOLICITADO*", todavia sem informar qual a cláusula contratual limitadora.

Pois bem, deve ser observado que apesar de se tratar de contrato antigo não adaptado, em face da incidência da legislação consumerista, em especial o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), é possível se aferir no contrato original e nas suas renovações a abusividade de cláusulas contratuais.

As cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelas seguradoras, notadamente aquelas às quais os consumidores aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e na forma do que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta toada, porquanto o contrato firmado entre as partes visar a prestação de serviços à saúde, havendo previsão de cobertura para a doença que a paciente apresenta, é justa a expectativa de cobertura para o tratamento médico que lhe for recomendado.

Ressalte-se que segundo jurisprudência pacífica do STJ, "*os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os*
tratamentos a serem realizados" (AgInt no AREsp 1678991/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, uma vez que prevê a cobertura para a enfermidade do autor, "*Hidradenite Supurativa (CID: L73.2) classificação Hurley grau II (moderada) / IHS4 grave*", não pode o plano de saúde se recusar a autorizar procedimento imprescindível para o tratamento, qual seja, com a medicação "*HUMIRA® AC (adalimumabe) solução injetável de 80 mg/0,8 mL*", conforme prescrito pela médica assistente no laudo ID 199347917.

Neste sentido, seguem julgados pátrios:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. **NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COM ADALIMUMABE (HUMIRA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, I, b DA LEI 9 .656/1998. FÁRMACO DE USO DOMICILIAR, RESTRINGE-SE ÀQUELE ADQUIRIDO DIRETAMENTE NAS FARMÁCIAS E AUTOADMINISTRADO PELO PACIENTE, EXCLUINDO-SE DESSA**

CLASSIFICAÇÃO A MEDICAÇÃO DE USO AMBULATORIAL, CUJA ADMINISTRAÇÃO ENSEJA SUPERVISÃO MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. **ABUSIVIDADE DA NEGATIVA**. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO IMENSÚRÁVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PE - Apelação Cível: 00202517520188172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: **22/07/2024**, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Beneficiário **diagnosticado com Hidradenite Supurativa, CID L 73.2** – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que forneça o tratamento com a medicação Humira de 80 mg, no prazo de 7 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitado a R$ 30.000,00 - Insurgência da ré – Não acolhimento - **Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes por ela estabelecidas e por se tratar de medicamento "off label" – Alegação de que o valor das astreintes é exorbitante - Não acolhimento - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento – Inteligência das Súmulas 95 e 102 deste E . Tribunal - Escolha do tratamento que, em princípio, compete ao médico que atende o paciente, e não ao plano de saúde - Rol da ANS - Recente alteração legislativa, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando exista comprovada eficácia - Medicamento registrado na ANVISA** – Multa fixada em valor adequado - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20092748020258260000 Santo André, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 04/02/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: **04/02/2025**)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. **PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO À LEI 9 .656/1998. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA. COBERTURA PELA OPERADORA. OBIGATORIEDADE. LIMITAÇÃO AO TIPO DE TERAPÊUTICA . IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DO TRATAMENTO PRESCRITO**. DANO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO . REEMBOLSO INTEGRAL. EFETIVA COMPROVAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO . IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECUSA JUSTIFICADA . EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537227-

56.2017.8 .05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelada JOILDA FONSECA DE GOES NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. (TJ-BA - Apelação: 05372275620178050001, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: **13/08/2024**)

Para além disso, cumpre destacar que o medicamento ora requerido se trata de medicação com aplicação endovenosa, como foi expressamente consignado pelo médico assistente: "*através de aplicações por via subcutânea: HUMIRA® AC (adalimumabe) solução injetável de 80 mg/0,8 mL: Inicialmente (dose de indução), aplicar 160 mg (administradas em duas injeções de 80 mg); duas semanas depois (dose de manutenção), aplicar 80mg (administradas em uma injeção de 80 mg)*" (ID 199347917).

Anote-se, que conforme o laudo médico "*sem esse controle, a doença pode evoluir para afetar extensivamente as áreas envolvidas, causando desfiguração, limitações funcionais e necessitando de cirurgias cada vez mais amplas e, muitas vezes, mutilantes*" (ID 199347917).

O tratamento prescrito possui caráter emergencial, uma vez que a Hidradenite Supurativa, conforme descrito no laudo médico, é uma doença inflamatória progressiva que compromete intensamente a qualidade de vida do paciente, causando dores nos locais acometidos e limitações funcionais. O controle adequado da inflamação é essencial para gerenciar eficazmente a sintomatologia e prevenir a progressão da gravidade da doença, que pode evoluir para desfiguração e necessidade de cirurgias mutilantes.

Do mesmo modo, resta assentado que "**A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).**" (**AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ**, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de **11/4/2024**.)

É esta a situação do caso em testilha, pois a <u>medicação não se insere como sendo de uso domiciliar</u>, na medida em que deve ser aplicado em ambulatório, se tratando de solução injetável, conforme consta do documento acostado no ID 199347919.

Deste modo, o caso da autora se insere na exceção preconizada pela jurisprudência atual do STJ, <u>inserindo-se como de uso ambulatorial</u>, afastando o caráter domiciliar, porquanto se trata de fármaco intravenoso com necessidade de supervisão de profissional habilitado em saúde: ***"A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)."***

Diante do exposto, resta evidenciado o dever da demandada de custear o procedimento prescrito pelo médico que assiste a autora.

Quanto ao pedido de indenização por **danos morais**, este também é procedente.

Há de se pontuar que a parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometida de doença grave, necessitando submeter-se ao procedimento medicamentoso indicado.

Suportando a autora não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico com a não autorização não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral.

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE. **RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA (IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO**. 1. **A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença**. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1614203 RJ 2016/0186519-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017).
>
> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.** <u>PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS.</u> ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. **DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1**. (...) 2**. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, <u>porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita por profissional habilitado ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida</u>, esclarecendo, ainda, que tal ato não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da**

ANS. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, realizado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. **É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais**. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. **(AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)**

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o desgaste emocional suportado pela parte autora, nos termos do art. 944, do Código Civil, razão por que arbitro a indenização em **R$ 4.000,00 (quatro mil reais).**

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de obrigação de fazer, para **condenar a ré autorizar e custear o tratamento com a medicação** "***adalimumabe (Humira)****, no seguinte esquema, através de aplicações por via subcutânea:* ***HUMIRA® AC (adalimumabe) solução injetável de 80 mg/0,8 mL****: Inicialmente (dose de indução), aplicar 160 mg (administradas em duas injeções de 80 mg); duas semanas depois (dose de manutenção), aplicar 80mg (administradas em uma injeção de 80 mg) e manter a cada duas semanas, em uso contínuo*", conforme prescrito pela médica assistente no laudo médico ID 199347917, **ratificando a tutela antecipada de ID 199679358.**

(2) **JULGO PROCEDENTE** o pedido de indenização por danos morais, para condenar a demandada ao pagamento do valor de **R$ 4.000,00 (quatro mil reais),** corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e com incidência de juros de mora pela Taxa Selic, abatido o IPCA, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e custos do medicamento- obrigação de fazer, com valor aferível, nos moldes da Súmula 199 do TJPE, referente a uma anuidade da medicação), na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Expeça-se ofício ao Desembargador Relator do **Agravo de Instrumento nº 0013612-49.2025.8.17.9000**, comunicando o conteúdo da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 10 de junho de 2025

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
10/06/2025 21:31:11
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 206901516

25061021311105200000201497680

IMPRIMIR GERAR PDF